

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัท คลาวด์ด็อกเตอร์ จำกัด (CLOUD DOCTOR CO., LTD.)

รหัสเอกสาร: CD-PDPA-03

ประกาศใช้ครั้งแรก: 21 เมษายน 2563

ฉบับปรับปรุงมีผลใช้บังคับ: 20 กันยายน 2569

บริษัท คลาวด์ด็อกเตอร์ จำกัด (“บริษัท”) เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงจัดทำประกาศนี้เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เฉพาะกิจกรรมที่บริษัทมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทจะแสดงประกาศนี้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

1. ผู้ที่ประกาศนี้ครอบคลุม

ประกาศนี้ใช้สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้สอบถามหรือผู้ติดต่อธุรกิจ บุคคลผู้แทนลูกค้าและคู่ค้า ผู้ติดต่อโครงการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้มาติดต่อสำนักงาน และบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือการบริหารงานธุรกิจของบริษัท

สำหรับผู้สมัครงานและผู้เข้ารับการคัดเลือก บริษัทจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะ ส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัทจัดให้มีประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานตามกิจกรรมการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ฐานกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรม

ทั้งนี้ ประกาศฉบับนี้ใช้เฉพาะกิจกรรมที่บริษัทมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีบริษัทประมวลผลข้อมูลแทนลูกค้าซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามคำสั่งและข้อตกลงกับลูกค้า และให้เจ้าของข้อมูลพิจารณาประกาศของผู้ควบคุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางติดต่อ

บริษัท คลาวด์ด็อกเตอร์ จำกัด (CLOUD DOCTOR CO., LTD.)

ที่อยู่ : เลขที่ 10/97 อาคารเดอะเทรนต์ ชั้น 6 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 095 919 6699

อีเมล : สำหรับติดต่อด้านข้อมูลส่วนบุคคล DCS@clouddoctor.asia

เว็บไซต์ : <https://clouddoctor.rg.in.th/>

ผู้ประสานงาน : ผู้ประสานงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Coordinator)

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม

- 3.1 ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลติดต่อ เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล บริษัท ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ลายมือชื่อ และข้อมูลในเอกสารที่ท่านส่งมาเพื่อการติดต่อหรือ ดำเนินธุรกิจ
- 3.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำถาม งานบริการ และความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เนื้อหาการติดต่อ ประวัติอีเมล ข้อมูลการประชุม ข้อเสนอ เอกสารสัญญา การติดต่อกับผู้แทนองค์กร และ ข้อร้องเรียน
- 3.3 ข้อมูลการทำธุรกรรมเท่าที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารออกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หลักฐานการชำระเงิน และข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ทางบัญชีหรือภาษี
- 3.4 ข้อมูลทางเทคนิคเมื่อมีการใช้งานของทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) วันเวลาและกิจกรรมการเข้าถึงเว็บไซต์ บันทึกระบบ (Log) และคุกกี้ (Cookie) ตามประเภทที่ เว็บไซต์ใช้จริง
- 3.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ภาพจากกล้องวงจรปิดหรือข้อมูลบันทึกการเข้าออกพื้นที่ เฉพาะกรณีที่บริษัทได้ติดตั้งหรือมีระบบดังกล่าวจริง
- 3.6 โดยทั่วไปบริษัทไม่มุ่งเก็บข้อมูลอ่อนไหวผ่านเว็บไซต์หรือการติดต่อธุรกิจทั่วไป หากมีความ จำเป็นจะเก็บเฉพาะตามเงื่อนไขมาตรา 26 และแจ้งรายละเอียดเฉพาะกิจกรรม รวมถึงขอความ ยินยอมโดยชัดแจ้งเมื่อกฎหมายกำหนด

4. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงเมื่อกรอกแบบฟอร์ม เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ หรือเอกสาร หรือ ได้รับจากผู้แทนของลูกค้า คู่ค้า ผู้แนะนำงาน บุคคลที่ท่านมอบหมายให้ติดต่อแทน แหล่งข้อมูลสาธารณะหรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นให้ดำเนินการแจ้งรายละเอียด ตามมาตรา 25 เท่าที่จำเป็น เว้นแต่เข้าข่ายยกเว้นตามกฎหมาย

5. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูล

- 5.1 รับคำถามและตอบกลับการติดต่อ จัดทำข้อเสนอ นัดหมาย ประสานงาน และพัฒนา ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยอาจอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) หรือ การดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทำสัญญาตามมาตรา 24 (3) เมื่อเข้าเงื่อนไข นั้นจริง
- 5.2 ดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาหรือบริการกับบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นคู่สัญญา โดยอาศัยมาตรา 24 (3) และกรณีดำเนินงานผ่านผู้แทนนิติบุคคลอาจอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 24 (5) โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้แทนด้วย

- 5.3 จัดทำเอกสารทางบัญชี การเงิน ภาษี การจัดซื้อจัดจ้าง หรือปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจ โดยอาศัยการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6) หรือฐานอื่นที่เหมาะสมกับกิจกรรมจริง
- 5.4 ป้องกันและตรวจสอบการใช้ระบบผิดปกติ การทุจริตหรือเหตุด้านความปลอดภัย ตรวจสอบข้อร้องเรียน และรักษาหลักฐานเมื่อมีข้อพิพาท โดยอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) หรือการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6) ตามแต่กรณี
- 5.5 สำหรับข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือลูกค้าที่ต้องอาศัยความยินยอม บริษัทจะดำเนินการตามความยินยอมที่ได้รับตามมาตรา 19 และเปิดช่องทางให้ถอนความยินยอมได้โดยสะดวก ทั้งนี้ จะไม่ใช้ความยินยอมแบบเหมารวมแทนฐานอื่นโดยไม่จำเป็น

6. ความจำเป็นในการให้ข้อมูลและผลกระทบหากไม่ให้ข้อมูล

ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตอบคำขอของท่าน การตรวจสอบตัวตนหรืออำนาจผู้ติดต่อ การจัดทำข้อเสนอสัญญา หรือเอกสารตามกฎหมาย อาจเป็นสิ่งที่ต้องใช้เพื่อให้บริษัทดำเนินกิจกรรมที่ร้องขอได้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถตอบคำถาม ดำเนินสัญญา หรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้ ทั้งนี้ การให้ความยินยอมสำหรับกิจกรรมที่ไม่จำเป็น เช่น การรับข่าวสารหรือลูกค้าบางประเภท เป็นทางเลือกของท่าน

7. ผู้รับข้อมูลหรือประเภทของบุคคลที่อาจได้รับข้อมูล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่กรรมการหรือพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศและช่องทางสื่อสาร ผู้ให้บริการบัญชีหรือที่ปรึกษา คู่ค้าและผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดังกล่าวเฉพาะเท่าที่มีการใช้บริการและได้รับข้อมูลจริง ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ ศาล หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย โดยกำหนดขอบเขตการเข้าถึง การรักษาความลับ และข้อตกลงที่เหมาะสมก่อนเปิดเผย ทั้งนี้ การใช้ผู้ให้บริการสำหรับกิจกรรมทั่วไปของบริษัทต้องประเมินแยกจากการใช้ผู้ประมวลผลช่วงสำหรับข้อมูลของลูกค้าตามกฎหมาย

8. การส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ

หากการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลในกิจกรรมที่บริษัทเป็นผู้ควบคุมข้อมูลมีการส่งหรือโอนข้อมูลไปต่างประเทศ รวมถึงกรณีผู้ให้บริการต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลได้จริง บริษัทจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและเงื่อนไขตามมาตรา 28-29 และประกาศที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นแก่เจ้าของข้อมูล โดยไม่ถือว่าการไม่มีผู้ประมวลผลช่วงในโครงการลูกค้ารายหนึ่งเป็นข้อยืนยันว่ากิจกรรมเว็บไซต์และอีเมลของบริษัทไม่มีการเข้าถึงข้อมูลจากต่างประเทศ

9. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมและตามตารางระยะเวลาเก็บรักษา ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องอนุมัติและบันทึกไว้ในเอกสารคู่มือการจัดการข้อมูล การตรวจทบทวน ทะเบียนการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ก่อนนำประกาศนี้เผยแพร่ โดยระบุอย่างน้อย

(1) ข้อมูลการติดต่อหรือคำถามทั่วไป: เก็บเท่าที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอ การติดตามงาน และการก่อตั้ง ใช้ หรือป้องกันสิทธิเรียกร้อง โดยกำหนดเกณฑ์ใน Retention Schedule ภายใน

(2) ข้อมูลสัญญาและการให้บริการ: ตลอดเวลาที่ยังดำเนินการตามสัญญาและช่วงเวลาต่อเนื่องที่จำเป็น ตามหน้าที่ทางกฎหมายหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง โดยระบุเกณฑ์ในทะเบียน

(3) เอกสารบัญชีและภาษี: ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่ใช้บังคับกับเอกสารแต่ละประเภทกำหนด

(4) บันทึกเว็บไซต์และข้อมูลทางเทคนิค: เก็บตามความจำเป็นด้านความมั่นคงปลอดภัย การตรวจสอบ และอายุของคุณก็หรือเทคโนโลยีที่ใช้จริงตาม Cookie Policy/Retention Schedule

(5) ข้อมูลการรักษาความปลอดภัยหรือผู้มาติดต่อ: เก็บตามวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและ ระยะเวลาที่จำเป็น โดยไม่เก็บนานเกินสมควร และทบทวนตาม Retention Schedule ภายใน

เมื่อครบกำหนด ให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลอย่างปลอดภัย เว้นแต่มีเหตุและฐาน ทางกฎหมายให้เก็บต่อไป

10. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทใช้มาตรการด้านองค์กร บุคลากร เทคนิค และกายภาพตามระดับความเสี่ยงและตามส่วนที่อยู่ ภายใต้การควบคุมของบริษัท เช่น การจำกัดสิทธิ การรักษาความลับ การตรวจสอบ Log/Monitoring และการ จัดการเหตุผิดปกติ สำหรับระบบของลูกค้าหรือคู่สัญญา บริษัทใช้บัญชี สิทธิ MFA การสำรองข้อมูล การ เข้ารหัส หรือมาตรการอื่นตามที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาจัดเตรียมและกำหนด บริษัทจะไม่เปิดเผยรายละเอียดด้าน ความมั่นคงปลอดภัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบ

11. การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีลักษณะเดียวกัน

เว็บไซต์จะใช้คุกกี้ตามรายการในทะเบียนคุกกี้ (Cookie Inventory) ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบจากการใช้ งานจริง โดยเผยแพร่ประเภท วัตถุประสงค์ ผู้ให้บริการ และระยะเวลาตามความเกี่ยวข้อง หากใช้เฉพาะคุกกี้ จำเป็น ให้แจ้งรายละเอียดให้ตรงตามจริง แต่หากใช้คุกกี้ที่ต้องอาศัยความยินยอม ให้ขอความยินยอมก่อน เปิดใช้งาน เปิดทางเลือกยอมรับ/ปฏิเสธ/ตั้งค่า และถอนหรือเปลี่ยนความยินยอมได้อย่างเหมาะสม

12. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิถอนความยินยอม ขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูล หรือลบหรือโอนย้ายข้อมูลเมื่อเข้าเงื่อนไข คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ขอระงับการใช้ ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าการฝ่าฝืนกฎหมาย

ท่านสามารถยื่นคำขอตามช่องทางติดต่อของบริษัท สำหรับคำขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะตรวจรายละเอียดคำขอและยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จภายในกรอบที่กฎหมายกำหนด หากคำขอหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน บริษัทอาจขอให้แก้ไขหรือส่งเพิ่มเติมโดยกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน เมื่อคำขอครบถ้วน บริษัทจะดำเนินการโดยไม่ชักช้าและไม่เกิน 30 วัน และอาจขยายได้อีกไม่เกิน 30 วันเมื่อมีเหตุจำเป็นพร้อมแจ้งเหตุผล โดยจะเก็บบันทึกคำขอและการดำเนินการไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2569 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2569

13. ประกาศเกี่ยวกับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

รายละเอียดช่องทาง แบบคำขอ ขั้นตอน และกรอบเวลาของการใช้สิทธิ สามารถดูได้จาก “ประกาศการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการเข้าถึง/ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัท ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์เดียวกัน

14. การเปลี่ยนแปลงประกาศและวันที่มีผลใช้บังคับ

บริษัทอาจทบทวนและแก้ไขประกาศนี้เมื่อวัตถุประสงค์ วิธีประมวลผล หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลง โดยจะแสดงเลขฉบับ วันที่ประกาศใช้ และวันที่ปรับปรุงล่าสุดบนเว็บไซต์หรือแจ้งผ่านช่องทางที่เหมาะสม หากมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ซึ่งต้องอาศัยความยินยอม บริษัทจะดำเนินการตามเงื่อนไขกฎหมายก่อนใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ใหม่

ประกาศฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

บริษัท คลาวด์ด็อกเตอร์ จำกัด